

0034074-71.2017.8.26.0071

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... réu passou a ser vítima de crimes de roubo e furto e as pessoas acreditavam que estaria envolvido, bem como disseram isto para o réu. Tinha conhecimento de quantia em dinheiro que o réu encaminhava para o banco. Assinou uma 'declaração', a pedido de Lúcia, e recebeu, em troca, um aparelho celular. Acrescentou que, quando do segundo disparo, o réu lhe disse: 'some daqui'. O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0034074-71.2017.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0034074-71.2017.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 3061/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON GUTIERREZ FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O réu, NELSON GUTIERREZ FILHO, já qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121 "caput" c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 23h30, na Rua Benedito Cardoso Madureira, quadra 3, no bairro Parque Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima Weverton Daniel Moreira de Moraes, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 71/74, somente não conseguindo o resultado morte pretendido, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri local, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, desclassificou a imputação inicial para os delitos de lesão corporal leve e disparo de arma de fogo e, desta feita, CONDENOU o réu NELSON GUTIERREZ FILHO, como incurso nas penas do artigo 129, "caput" do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal acusatória é procedente.

Isto porque, a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 31/38) e, em especial, pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 71/74).

A autoria, da mesma forma, também decorre da prova amealhada aos autos e, em especial, da prova oral colhida em plenário.

Vejamos.

A vítima Weverton Daniel Moreira de Moraes, em plenário, em síntese, disse que estava em frente a sua casa. Estava na esquina de seu imóvel. Olhou para o lado e o réu estava no local. O réu tinha uma lata de cerveja em mãos e a dispensou. Em seguida, o réu lhe segurou pelo braço. Disse que não iria subir para o local onde o réu pretendia que seguisse. Passou entre o braço do réu e este lhe desferiu uma coronhada. Caiu ao solo. O réu ficou em cima de sua pessoa. O réu apontou o revólver para o seu rosto e atirou, mas, 'como rolou pela via asfáltica', o disparo atingiu o chão. Os estilhaços atingiram sua orelha. O réu apontou a arma e lhe disse: "vai, levanta, some daqui, vai embora". Levantou-se, a fim de correr. 'Veio o segundo disparo, que era para lhe atingir nas costas, mas pegou no poste'. O réu efetuou o terceiro disparo e foi atingido nas nádegas, perto do joelho. Clamou por seu pai. Sua vizinha Caroline presenciou parte dos fatos. Sobre o motivo da ação, acredita que tenha sido porque trabalhava para o réu e, certo dia, fechou a loja e ligou, do interior dela, para sua irmã. O réu chegou, ficou nervoso, lhe empurrou e, por isto, caiu nas garrafas, se cortou e suportou uma infecção, que culminou na licença-saúde do trabalho. O réu pretendia que voltasse a trabalhar. Além disto, depois de certo tempo, o estabelecimento do réu passou a ser vítima de crimes de roubo e furto e as pessoas acreditavam que estaria envolvido, bem como disseram isto para o réu. Tinha conhecimento de quantia em dinheiro que o réu encaminhava para o banco. Assinou uma 'declaração', a pedido de Lúcia, e recebeu, em troca, um aparelho celular. Acrescentou que, quando do segundo disparo, o réu lhe disse: 'some daqui'. O réu efetuou o segundo disparo e atingiu o poste. Quando do terceiro disparo, estava a 10 metros do réu. Quando estava caído ao solo, o réu tinha condições de efetuar mais disparos. Disse que não deseja responder por qual motivo está preso, atualmente. Admitiu que já foi preso, por mais de uma vez. Em 2019, foi preso em companhia de seu irmão porque, na época, usava drogas e cometeram um roubo. Na primeira fase do processo, estava internado por uso de drogas, tais como maconha e cocaína. Seu pai já trabalhou para o réu, na construção civil. O réu lhe deu um veículo parati, mas devolveu tal automóvel.

Ato contínuo, a testemunha Sr. Alexandre de Oliveira disse, em síntese e em plenário na data de hoje, que é funcionário do réu. Atestou que ficou sabendo sobre os fatos. Disse que o réu sempre ajudou a família da vítima e a esta também. A vítima trabalhava no comércio do réu e chegou a furtar bebidas do local. Por isto, foi demitida. A vítima ainda passava em frente ao estabelecimento e 'oferecia perigo'. A vítima usava drogas. Não se recorda se o ofendido chegou a ser preso, mas acredita que sim. A vítima permanecia nas imediações do estabelecimento e ameaçava o réu. A vítima disse que: 'se o réu mexesse com ela, iria achar'. O réu é boa pessoa, é um bom patrão e ajuda a quem precisa. O réu presenteou a vítima com um veículo. Ele buscava ajudar os funcionários. Pouco tempo depois de a vítima ser demitida, os fatos apurados neste processo ocorreram.

O réu, em seu interrogatório, em plenário, disse que tem um comércio e estava sendo ameaçado. Demitiu a vítima porque ela estava furtando as bebidas de seu estabelecimento comercial. O pai do ofendido já trabalhou para o declarante. Ele sempre lhe pedia para 'dar uma chance' à vítima. Ocorre que a vítima furtava as bebidas e as colocava no saco do lixo. Teve que dispensar o pai da vítima também. Não queria mais contato. Houve mais de um roubo no estabelecimento. Estava vulnerável, já que o comércio funcionava das 06h às 00h. A distribuidora de bebidas tem a denominação de "Gutierrez". Mora em frente à loja, que fica a duas quadras da rua dos fatos. Ficou sabendo que o réu começou a furtar sua loja. Registrou boletins de ocorrência. No horário em que as bebidas foram subtraídas, somente o réu e um funcionário permaneciam no local, já que 'abriam e fechavam a loja'. Muitas bebidas começaram a desaparecer. O Eder era o outro funcionário mais antigo. Os vizinhos começaram a contar que a vítima e o irmão dela vinham, ao final do

expediente, buscar as bebidas. Explicou a situação para o pai da vítima. Demitiu a vítima, mas ela não confessou que estava subtraindo tais bebidas. Até clientes para os quais o ofendido vendera as bebidas lhe contaram sobre os furtos praticados pela vítima. Os furtos e a demissão da vítima ocorreram no mesmo ano. Os disparos foram desferidos na rua e um deles acertou a perna da vítima. Isto ocorreu pouco tempo depois. Demitiu a vítima por justa causa, porque não queria confusão. A vítima lhe ameaçou, 'falando as ameaças para as pessoas da vila'. A vítima não lhe ameaçou, pessoalmente, e também não lhe apontou nenhuma arma. Na data dos fatos, saiu para caminhar. Era por volta das 20h30. Encontrou o réu a dois quarteirões de sua casa. A vítima estava sentada, com alguns amigos. Desferiu uma coronhada na vítima. Ela não chegou a cair. Não é verdade que tenha apontado a arma para a cabeça da vítima. 'Pegou a vítima pelo braço, deu a coronhada, a vítima correu, efetuou dois disparos para cima e um na perna dela'. Conhece a testemunha Caroline e nada tem contra ela. Ela não estava na rua no momento dos fatos. Caroline apenas ouviu o disparo. Não tinha ninguém na rua. 'Atirou na perna da vítima. Se quisesse matar a vítima, não teria atirado na perna, pois estava com o revólver em mãos'. A vítima caiu e o declarante fugiu. Percebeu que acertou a vítima. O pai do ofendido saiu na rua. No mesmo dia, jogou a arma no rio Tietê, durante no trajeto para a cidade de Jaú. Foi até Jaú, pois tem parentes nesta cidade. 'Teve a CNH suspensa e fez um acordo para não ser processado'. A numeração da arma era aparente. Tratava-se de um revólver, de calibre 38, com capacidade para cinco disparos. Efetuou três disparos e sobram dois projéteis. Não sofreu retaliação. A vítima, depois dos fatos, ainda foi até a sua loja e comprou bebidas. 'Agora a vítima está presa, mas nem sabe o motivo pelo qual ela está presa e nem quer contato'. Em 2014, respondeu a um processo por lesão corporal e celebrou um acordo. Hoje tem 22 funcionários. É casado há 20 anos. Tem três filhos: um de 22 anos, uma filha de 17 anos e uma filha de 11 anos. Jamais teve a intenção de matar a vítima. (g.n.)

Como se denota do conjunto probatório, o réu admitiu que, primeiro, desferiu uma coronhada contra vítima e que, na sequência, efetuou os disparos e, ainda, que a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 71/74 em decorrência da conduta por ele perpetrada.

Desta feita, a confissão do réu está em sintonia com os depoimentos que sobrevieram aos autos.

Todo este contexto coeso resulta na condenação da forma em que desclassificada a conduta pelo E. Conselho de Sentença.

Logo, uma vez que restaram demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, é de rigor o apenamento.

Passo a dosar a pena do réu.

Disparo de arma de fogo

Na primeira fase, firme nas diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, verifica-se que o réu não registrava antecedentes criminais, à época dos fatos, conforme folha de antecedentes de fls. 592/596. Dessa forma e também na ausência de outros elementos, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, contudo, não tem condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Lesão corporal de natureza leve

Na primeira fase, o réu era primário na época dos fatos, conforme folha de antecedentes de fls. 592/596. Entretanto, a culpabilidade foi mais acentuada. Isto porque o ofendido experimentou uma coronhada e depois foi atingido por um disparo. As lesões diversas foram descritas pelo laudo pericial de fls. 71/72: Presença de curativo em terço superior de coxa esquerda. Curativo em terço médio interno da coxa esquerda. Ferimento em cicatrização em couro cabeludo em região bregmática com crosta, com cerca de 3 cm de diâmetro. Assim, elevo a pena em 1/6, atingindo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pela prova, tem-se que os delitos foram cometidos em concurso material. Com efeito, em sequência, a vítima foi agredida com uma coronhada e, depois, o acusado disparou, em via pública, sem acertá-la, e, em um último momento, a vítima sofreu lesão na coxa esquerda, decorrente de disparo de arma de fogo.

Além disso, os bens jurídicos lesados são diversos.

Contudo, sem repercussão nas reprimendas pela natureza jurídica diversa das penas. O regime inicial de cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33 §2º, alínea "c" do CP será o ABERTO, tendo em vista o quantum da pena prevista em lei e ora cominada e a ausência de outros elementos a justificar a fixação de regime mais gravoso, bem como a desclassificação operada pelos D. Juízes de Fato e do Fato.

Aliás, neste sentido, em casos análogos, é a jurisprudência oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual este juízo monocrático deve obediência:

"TJ-SP, Ap. Crim. 1500565-96.2019.8.26.0300, Classe/Assunto: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas, Relator: Desembargador Andrade Sampaio, Comarca: Jardinópolis, Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/09/2022, Data de publicação: 02/09/2022. Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. Disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa busca, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, da atenuante de confissão e o afastamento do concurso material. Preliminar rejeitada. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Prejuízo não demonstrado. Competência do lugar da investigação é relativa. No mérito, autoria e materialidade devidamente comprovadas. Entretanto, de rigor o reconhecimento da consunção do crime de porte (crime meio) pelo disparo da arma de fogo (crime fim). Precedente. Dosimetria remodelada. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Na segunda fase, a confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo. Súmula 231 do STJ. Regime aberto e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos adequado e proporcional. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido". (g.n.)

"TJ-SP, Ap. Crim. 1500516-46.2021.8.26.0539, Classe/Assunto: Apelação Criminal/Perseguição, Relatora: Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo, Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/08/2022, Data de publicação: 04/08/2022. Ementa: DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima Maria Ângela, ex-esposa do réu, confirmou que o acusado possuía arma de fogo e atirou contra uma das câmeras de sua residência. Declarações respaldadas em prova documental – que inclui vídeo do disparo, registrado pela própria câmera atingida – e no relato dos policiais civis ouvidos em juízo. Laudo pericial atestou a eficácia da espingarda apreendida. Confissão em sintonia com os demais elementos de prova. Condenação mantida. PERSEGUIÇÃO ("STALKING") POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) Condenação mantida. PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Confissão espontânea, reconhecida para ambos os crimes, que não tem o condão de reduzir as bases aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mantida a causa de aumento do § 1º, II, do art. 147-A do CP. Contudo, em primeiro grau ela foi aplicada sobre o crime de disparo de arma de fogo, o que enseja a devida correção, sem, contudo, aplicação ao crime correspondente, pela vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617). Penas finais reduzidas para 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa mínimos. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A quantidade da pena corporal aplicada, superior a dois anos, e o cometimento de um dos crimes com grave ameaça a pessoa impedem, respectivamente, a concessão do sursis penal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Por outro lado, é de ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, à luz do montante final do apenamento (inferior a quatro anos), da primariedade e bons antecedentes do réu e das circunstâncias judiciais reconhecidas como favoráveis. Recurso defensivo provido em parte, para reduzir as penas finais do réu para 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa mínimos e fixar o regime inicial aberto, mantida, no mais,

a r. sentença". (g.n.)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa, eis que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

No mais, tendo em vista que o réu respondeu solto por este feito, bem como a desclassificação operada pelo E. Conselho de Sentença e a reprimenda final e regime cominados, o réu poderá recorrer no estado em que se encontra.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão penal acusatória e, deste modo, CONDENO o réu NELSON GUTIERREZ FILHO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, bem como a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 15 da Lei 10.826/03 e artigo 129 "caput" do Código Penal.

O acusado poderá recorrer no estado em que se encontra, conforme fundamentos acima lançados.

Expeça-se, oportunamente, incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, ressalvada a gratuidade processual.

Publicada no plenário do Tribunal do Júri às 14h42, saindo cientes as partes.

Façam-se as devidas comunicações.

Bauru, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA